



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 76 DEL 22/06/2026

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG A03725B55E. CUP D79J23000210005. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA 2026.

IL RESPONSABILE DI SETTORE ARCH. MARCO BARDI

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028”;

Richiamate:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il comune di Savignano Sul Rubicone;
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 “Impegno di spesa”;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Richiamata la propria determinazione n. 60 del 06.05.2025 con la quale a seguito di procedura di finanza di progetto si aggiudicava a favore di , HERA LUCE S.R.L. - Via A. Spinelli, 60 Cesena (FC) c.f. 0207486120 p.i. 03819031208 -, la realizzazione in concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, l'esecuzione delle opere e dei servizi connessi

all'adeguamento normativo e alla riqualificazione energetica degli stessi e la fornitura di energia elettrica per il Comune di Borghi (FC), a fronte di un canone annuo di € 78.215,00, oltre ad IVA al 22% di € 17.207,30 per complessivi € 95.422,30 annui , per un periodo di venti anni;
In data 26.08.2024 è stato firmato contratto rep. n. 1146 ;

Con la sopracitata determina si procedeva ad impegnare, a favore di HERA LUCE S.R.L. - Via A. Spinelli, 60 Cesena (FC) c.f. 0207486120 p.i. 03819031208 , la spesa complessiva annua di € 95.422,30 per gli anni 2025 , 2026 , 2027 e di imputare la stessa al Cap. 10051.03.20050000 - CONCESSIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, dando atto che la spesa ha esigibilità negli esercizi medesimi , in esecuzione degli atti di spesa descritti ed ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/11);

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€ 95.422,30	2025	10051.03.20050000	U.1.03.02.15.015
€ 95.422,30	2026	10051.03.20050000	U.1.03.02.15.015
€ 95.422,30	2027	10051.03.20050000	U.1.03.02.15.015

Dato atto della necessità di procedere ad aumentare l'impegno per l'anno 2026 a seguito dell'adeguamento prezzi della componente energia elettrica in base al PUN e alla componente manodopera in base al FOI rispetto all'anno precedente ;

Di dare atto che gli impegni relativi alle annualità successive saranno opportunamente impegnati con successivi atti conseguenti all'approvazione dei corrispondenti Bilanci Annuali, anche in considerazione agli eventuali aggiornamenti prezzi dell'energia e manodopera nonché variazione del numero dei punti luce;

Visto l'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/00 e dato atto che il programma di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli strumenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/15, così come modificato dall'art. 1, commi 819-826 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

Preso atto che l'appalto di cui trattasi soggiace alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e ss.m.i. e che, pertanto, è stato acquisito il **CIG n. A03725B55E**;

Preso altresì atto che, ai sensi della Legge 03/03, è stato altresì acquisito il codice **CUP per l'appalto in oggetto: D79J23000210005**;

Dato inoltre atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/23 per l'intervento di cui all'oggetto è l'Arch. Marco Bardi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC);

Visti:

- c) il D.Lgs. 36/2023;
- d) il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa

1. di aumentare per l'anno 2026 l'impegno , a favore di HERA LUCE S.R.L. - Via A. Spinelli, 60 Cesena (FC) c.f. 0207486120 p.i. 03819031208 , di € 5000,00 per l'anno 2025 , e di imputare la stessa al Cap. 10051.03.20050000 - CONCESSIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , in esecuzione degli atti di sopra descritti ed ai

sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/11);

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€ 7.577,70	2026	10051.03.20050000	U.1.03.02.15.015

2. di dare atto che l'appalto di cui trattasi soggiace alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e ss.m.i. e che, pertanto, è stato acquisito il **CIG n. A03725B55E**;

3. dato altresì atto che, ai sensi della Legge 03/03, è stato altresì acquisito il codice **CUP per l'appalto in oggetto: D79J23000210005**;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura elettronica conforme a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

6. Di attestare che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" trattasi di spesa ricorrente;
- a suddetta spesa è finanziata con entrate proprie e che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la spesa sarà esigibile entro il 31/12 di ogni anno di riferimento e che la competenza economico è relativa all'esercizio 2025-2027;
- oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7. Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha comunicato il conto corrente bancario "dedicato", anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola;
- la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, come risulta dal DURC agli atti dell'ufficio;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/23 è l'Arch. Marco Bardi Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC).

10. Di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

11. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del settore Economico-Finanziario

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 7, e articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

12. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

13 di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, che contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Ragioneria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile

Bardi Marco